

В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа

Судье Дряхловой Ю.А.

629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15

От административного истца:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов

«Центр информационной поддержки
«Таганай» (РКООИ ЦИП «Таганай»)

ИНН 8905998693, ОГРН 1138900000524

629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д.
109-Б, кв. 4

Председатель: Богдановский Сергей
Викторович (законный представитель,
действующий на основании Устава)

Тел.: +7 (909) 195-04-08,

e-mail: taganai89@yandex.ru

По административному делу № 3а-78/2026

Копия ответчику

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточнённому административному исковому заявлению о признании
отдельных положений Постановления Правительства ЯНАО от 25.06.2021 №
557-П не соответствующими федеральному законодательству и нарушающими
права негосударственного поставщика социальных услуг

1. Цель пояснительной записки

Настоящая пояснительная записка подготовлена в целях наглядного раскрытия связки «оспариваемая норма акта – нарушение права истца – противоречащая норма федерального закона», а также для представления суду проектов новой редакции спорных пунктов Постановления № 557-П, устраняющих выявленные нарушения.

2. Общая правовая рамка

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» устанавливает, что:

- финансовое обеспечение соцуслуг производится исходя из подушевых нормативов финансирования, обеспечивающих достаточность финансирования социальных услуг (п. 11 ч. 1 ст. 8);

- субъект Российской Федерации обязан компенсировать поставщикам социальных услуг фактически понесённые затраты на основе установленной методики (ч. 8 ст. 30).
2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285 определяет, что тарифы и нормативы должны рассчитываться по утверждённой методике и отражать экономически обоснованные затраты поставщика.
 3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает органам власти создавать дискриминационные условия для отдельных хозяйствующих субъектов (п. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15), в том числе путём установления правил предоставления субсидий, приводящих к преимуществу отдельных организаций.
 4. Конституция РФ гарантирует равенство форм собственности и свободу экономической деятельности (ст. 19, 34), а также право на доступ к информации о деятельности органов власти (ст. 24, 29).

Оспариваемые положения региональных актов — Постановления Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П и Приказа ДСЗН ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД — в совокупности приводят к тому, что негосударственный поставщик социальных услуг, в том числе и НКО, лишается возможности получать полную компенсацию своих экономически обоснованных затрат по услуге «Социальное такси» и оказывается в заведомо худшем положении по сравнению с государственными организациями социального обслуживания.

3. Оспариваемые положения Постановления № 557-П и предлагаемая новая редакция (см. Приложение 1):

3.1. Пункт 1.3 Порядка (категория поставщиков и привязка к тарифам госучреждения)

Действующая редакция:

Пункт 1.3 Порядка, утверждённого Постановлением № 557-П, относит к категории получателей субсидии поставщиков социальных услуг, которые предоставляют услуги «согласно тарифам на социальные услуги, утверждённым для организации социального обслуживания, находящейся в ведении автономного округа, расположенной в муниципальном образовании..., в котором поставщик социальной услуги предоставляет данные услуги».

Таким образом, компенсация затрат негосударственного поставщика привязана не к тарифам, рассчитанным для него по Методике № 1306-П, а к тарифам государственного учреждения, у которого иная структура затрат.

Нарушение прав истца и противоречие федеральному законодательству:

1. Истец, являясь негосударственным поставщиком социальных услуг, фактически лишён права на компенсацию **собственных экономически**

обоснованных затрат, обусловленных особенностями его деятельности (аренда и обслуживание специализированного транспорта, иная налоговая нагрузка, коммерческая стоимость ресурсов в условиях Крайнего Севера и т.п.).

2. Такая привязка нарушает:

- п. 11 ч. 1 ст. 8 и ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ, которые требуют, чтобы подушевые нормативы и компенсация затрат обеспечивали **достаточность финансирования** услуг каждого поставщика;
- п. 4 Постановления Правительства РФ № 1285, предписывающий использовать методику расчёта тарифов (в регионе — Постановление № 1306-П) для определения экономически обоснованных тарифов конкретного поставщика;
- п. 8 ст. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ, поскольку НКО фактически получают компенсацию по «чужому» тарифу, рассчитанному под государственное учреждение, что создаёт дискриминационные условия.

3. В результате истец вынужден оказывать услугу «Социальное такси» по тарифу 884,40 руб. за поездку (строка 12.6 приложения к Приказу № 202-ОД), тогда как его фактические затраты на одну поездку, подтверждённые расчётами, выше, что делает деятельность убыточной.

Предлагаемая новая редакция п. 1.3:

«1.3. К категории поставщиков социальных услуг, имеющих право на получение субсидии, относятся поставщики социальных услуг, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания и (или) срочные социальные услуги **согласно тарифам на социальные услуги, утверждённым для такого поставщика социальных услуг, проверенным и согласованным в соответствии с методикой автономного округа № 1306-П**, действующим на территории муниципального образования автономного округа, в котором поставщик социальной услуги предоставляет данные услуги.»

Обоснование необходимости изменения:

Предлагаемая редакция:

- возвращает Порядок в рамки ч. 8 ст. 30 и п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ, обеспечивая компенсацию затрат конкретного поставщика, а не «усреднённого» госучреждения;
- реализует требования Постановления Правительства РФ № 1285 и региональной Методики № 1306-П о расчёте экономически обоснованных тарифов на основе фактических затрат поставщика;
- устраняет дискриминацию НКО и создаёт равные условия для государственных и негосударственных поставщиков, что соответствует Закону № 135-ФЗ и ст. 19, 34 Конституции РФ.

3.2. Пункт 1.5 Порядка (цель субсидии: полное возмещение затрат)

Действующая логика:

Пункт 1.5 Порядка формулирует, что субсидия предоставляется для возмещения затрат согласно тарифам на социальные услуги, однако фактически, в связке с п. 1.3, возмещаются затраты по тарифам госучреждения, а не истца, что ведёт к систематической недокомпенсации.

Предлагаемая новая редакция п. 1.5:

«1.5. Субсидия предоставляется в целях **полного возмещения затрат** в связи с предоставлением социальных услуг **согласно тарифам на социальные услуги, утверждённым для поставщика социальных услуг в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 1306-П, и обеспечивающим покрытие экономически обоснованных затрат поставщика социальных услуг**, в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" государственной программы автономного округа "Социальная поддержка граждан и охрана труда", утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий 6 "Насыщение рынка социально значимыми видами и формами социальной поддержки и социального обслуживания граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций".»

Обоснование:

- Ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ говорит именно о компенсации затрат поставщика социальных услуг, а не абстрактного тарифа.
- Указание на «полное возмещение» и привязка к тарифам, рассчитанным по 1306-П для конкретного поставщика, обеспечивает соответствие федеральным требованиям и устраняет ситуацию, когда истцу компенсируется лишь часть фактических расходов.

3.3. Пункт 1.7 Порядка (прозрачность информации о субсидиях)

Проблема действующей редакции:

Пункт 1.7 предусматривает размещение информации о субсидии на едином портале бюджетной системы РФ, однако не уточняет ни раздел, ни состав публикуемых сведений (нет детализации по поставщикам, количеству услуг и сумме компенсации). Это делает информацию формально размещённой, но фактически труднодоступной и непрозрачной.

Предлагаемая новая редакция п. 1.7:

«1.7. Информация о предоставлении субсидий (компенсаций) и итогах их распределения **в разрезе: поставщик социальных услуг – вид социальной услуги – количество предоставленных услуг – сумма компенсации по каждому поставщику и виду социальной услуги** размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Субсидии юридическим лицам" государственной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" Ямало-Ненецкого автономного округа, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»

Обоснование:

- Такая детализация соответствует целям прозрачности, вытекающим из ст. 24 и 29 Конституции РФ, а также требованиям Общих требований (Постановление Правительства РФ № 1782) к содержанию информации о субсидиях и итогах отбора.
- Наличие открытых данных в разрезе поставщиков и объёмов услуг является необходимым условием для оценки недискриминационности мер поддержки и возможности их судебного обжалования.

3.4. Пункт 2.6 Порядка (подтверждение фактических затрат)

Проблема:

Пункт 2.6 в действующей редакции фактически приравнивает сведения ГИС «Социальный регистр» к подтверждению «фактически произведённых затрат», хотя эти сведения отражают лишь факт и объём оказанных услуг, но не величину и структуру затрат поставщика. При этом реальная компенсация всё равно ограничена тарифами госучреждения, рассчитанного с противоречиями постановлению 1306.

Предлагаемая новая редакция п. 2.6:

«2.6. Сведения о фактах оказания социальных услуг, поступившие в ГИС "Социальный регистр", подтверждают **факт и объём оказанных социальных услуг** и являются основанием для расчёта размера субсидии в соответствии с тарифами на социальные услуги, утверждёнными для поставщика социальных услуг по методике № 1306-П. **Фактически произведённые затраты поставщика социальных услуг подтверждаются бухгалтерскими и иными финансовыми документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и учитываются при расчёте тарифов на социальные услуги. Возмещение затрат осуществляется исходя из утверждённых тарифов.**»

Обоснование:

Такая редакция чётко разделяет:

- подтверждение **факта услуги** (через ГИС),
- и подтверждение **факта затрат** (через тарифицирование по 1306-П и бухгалтерские документы).

Это соответствует ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ и Постановлению РФ № 1285, которые предусматривают двухступенчатый процесс: расчёт тарифа по методике и последующую компенсацию по этому тарифу.

3.5. Пункт 3.1 Порядка (сроки отбора)

Проблема:

Пункт 3.1 устанавливает, что отбор осуществляется «не позднее 25 декабря» предшествующего года, что на практике приводит к позднему объявлению отбора и заключению соглашений уже после начала финансового года, «задним числом». Это нарушает принцип правовой определённости и создаёт барьеры для участия НКО.

Предлагаемая новая редакция п. 3.1:

«3.1. Объявление о проведении отбора размещается в СМИ не позднее, чем 30 сентября года, предшествующего году, в котором заключается соглашение. Отбор осуществляется в системе "Электронный бюджет", и заканчивается **не позднее 25 октября** года, предшествующего году, в котором заключается соглашение.»

Обоснование:

- Перенос крайней даты и закрепление минимального срока подачи заявок обеспечивают НКО реальную возможность подготовить документы и планировать деятельность, согласовать тариф, подготовиться к заключению долгосрочного соглашения.
- Это соответствует духу Общих требований (Постановление Правительства РФ № 1782) и принципу правовой определённости, закреплённому в практике Верховного Суда РФ (в частности, ПП ВС № 50).

3.6. Пункт 4.1 и Приложение (формула расчёта субсидии)

Проблема:

Раздел I Приложения к Порядку устанавливает формулу:

$$R = \sum(V_n \times N_n) - PR = \sum(V_n \times N_n) - P,$$

где V_n — тариф на социальную услугу, при этом на практике под V_n понимается тариф госучреждения, установленный Приказом № 202-ОД, а не тариф истца, рассчитанный по 1306-П.

Это закрепляет недопустимую ситуацию, когда субсидия истцу **изначально меньше** его фактических затрат.

Предлагаемая новая редакция п. 4.1:

«4.1. Расчёт размера субсидии осуществляется в соответствии с разделом I расчёта размера субсидии, являющегося приложением к настоящему Порядку, **на основании тарифов на социальные услуги, утверждённых для поставщика социальных услуг по методике № 1306-П, обеспечивающих покрытие экономически обоснованных затрат поставщика социальных услуг.**»

Предлагаемое дополнение в Приложение к Порядку (после описания формулы):

«Тарифы на социальные услуги применяются в размере тарифов на социальные услуги, утверждённых для соответствующего поставщика социальных услуг в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 1306-П, и рассчитанных исходя из экономически обоснованных затрат поставщика социальных услуг, расположенного в муниципальном образовании автономного округа, в котором поставщик социальной услуги предоставляет данные услуги.»

Обоснование:

- Такая корректировка устраняет противоречие с ч. 8 ст. 30 и п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ и п. 4 Постановления РФ № 1285.
- В отношении услуги «Перевозка на автотранспорте "Социальное такси"» (строка 12.6 приложения к Приказу № 202-ОД) это означает, что субсидия должна рассчитываться исходя из тарифа, рассчитанного по 1306-П для истца, а не по «унифицированному» тарифу госучреждения, который не покрывает фактические затраты поставщика СУ.

3.7. Пункт 5.2 Порядка (отчётность через ЭДО)

Проблема:

Пункт 5.2 предусматривает подачу отчёта только на бумажном носителе, что создаёт для НКО дополнительные административные барьеры, в то время как сам Порядок уже допускает использование электронного документооборота для заключения соглашений.

Предлагаемая новая редакция п. 5.2:

«5.2. Отчёт представляется в уполномоченную организацию в электронной форме через систему юридически значимого электронного документооборота (ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, и регистрируется уполномоченной организацией в день его поступления. По выбору поставщика социальных услуг отчёт может быть представлен также на бумажном носителе.»

Обоснование:

- Это соответствует ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и общей тенденции к переходу на ЭДО.
- Снижение бумажных барьеров способствует равенству условий для НКО и госучреждений, имеющих более развитый административный ресурс, и снижает риск формальных отказов по «технике» сдачи отчётов.

4. Связка с Приказом № 202-ОД и антиконкурентный эффект

Приказ ДСЗН ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД утверждает тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов, в том числе тариф на срочную социальную услугу «Перевозка на автотранспорте "Социальное такси"» (строка 12.6 приложений № 1 и 2).

В совокупности с оспариваемыми нормами Постановления № 557-П:

- тариф по 202-ОД используется как **верхняя граница компенсации** затрат для поставщика СУ;
- методика 1306-П и фактические расчёты затрат поставщика СУ игнорируются при определении суммы субсидии;
- это приводит к тому, что поставщика СУ оказывают услуги «Социальное такси» по тарифу, не покрывающему их фактические издержки, в то время как государственные учреждения, для которых рассчитывался данный тариф, находятся в более выгодном положении (другая структура затрат, бюджетное финансирование, наличие инфраструктуры) и сами же своим расчетным тарифом не пользуются.

Такое регулирование:

- нарушает требования Закона № 442-ФЗ и Постановления № 1285 к достаточности и обоснованности тарифов;
- создаёт дискриминационные условия для НКО в смысле Закона № 135-ФЗ;
- фактически ограничивает конкуренцию на рынке социальных услуг, вытесняя негосударственных поставщиков, что противоречит целям региональных программ по поддержке социально ориентированных НКО и поставщиков СУ.

Учитывая изложенное

Прошу суд:

1. Признать противоречащими федеральному законодательству и нарушающими права истца, и в том числе негосударственных поставщиков соцуслуг, отдельные положения Постановления Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П и Приказа ДСЗН ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД в части, изложенной в настоящей пояснительной записке.

2. Указать на необходимость приведения оспариваемых норм в соответствие с федеральными законами № 442-ФЗ, № 135-ФЗ, Конституцией РФ и Постановлением Правительства РФ № 1285, в том числе путём принятия новой редакции пунктов 1.3, 1.5, 1.7, 2.6, 3.1, 4.1, 5.2 Порядка и соответствующего уточнения Приложения к Порядку согласно предложенным формулировкам.

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»



/ С.В. Богдановский

«08» мая 2026 г.



Таблица соответствия оспариваемых норм
и нарушенных прав по постановлению № 557-П

Норма акта (557-П)	Какое право истца нарушает	Противоречащие нормы
П. 1.3 Порядка: тарифы берутся «...согласно тарифам на социальные услуги, утверждённым для организации соцобслуживания, находящейся в ведении автономного округа...» (то есть не по фактическим затратам поставщика, а по тарифу госучреждения)	Лишает НКО права на компенсацию фактически необходимых и экономически обоснованных затрат на социальное такси. Фактические расходы поставщика в условиях Крайнего Севера существенно выше тарифа госучреждения, установленного без учёта его модели (арендный транспорт, коммерческий лизинг, иное налогообложение и т.п.), что делает оказание услуги убыточным и вытесняет НКО с рынка субсидий.	1) П. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ — требование подушевых нормативов, обеспечивающих достаточность финансового обеспечения соцуслуг. 2) Ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ — компенсация затрат поставщиков соцуслуг. 3) П. 4 Постановления Правительства РФ № 1285 — тарифы должны рассчитываться по утверждённой методике и обеспечивать финансирование фактических затрат. 4) П. 8 ст. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ — запрет на создание дискриминационных условий для отдельных хозяйствующих субъектов (НКО получают компенсацию по «чужому» тарифу, не обеспечивающему возврат затрат).
Фактическая конструкция Порядка (п. 1.5, раздел II–IV): субсидия рассчитывается строго по этим тарифам и не компенсирует разницу между реальными затратами поставщика и «государственным» тарифом	Закрепляет неполную компенсацию и возлагает дефицит финансирования на НКО, что противоречит цели субсидии («возмещение затрат») и принципу равенства форм собственности. В результате истец при одинаковом объёме услуг получает меньший экономический результат, чем государственная организация.	1) Ст. 19 Конституции РФ (равенство форм собственности, запрет дискриминации по организационно-правовой форме). 2) Ст. 34 Конституции РФ (свобода экономической деятельности, запрет монополизации и недобросовестной конкуренции). 3) Ст. 4 Закона № 442-ФЗ (принцип доступности и достаточности соцуслуг). 4) Ст. 3, п. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ — запрет антиконкурентных действий органов власти, создающих преимущество госорганизациям.

Норма акта (557-П)	Какое право истца нарушает	Противоречащие нормы
П. 1.7: информация о субсидиях размещается абстрактно «на едином портале бюджетной системы РФ (в разделе единого портала)» — без указания конкретного раздела и без детализации по поставщику, количеству услуг и сумме компенсации	Лишает истца и других НКО возможности оперативно получать полную и сопоставимую информацию о распределении субсидий: сколько, кому, за какой объём услуг перечислено. Это делает рынок субсидий непрозрачным, затрудняет обжалование и контроль, ограничивая права на доступ к информации о деятельности органов власти и на эффективное судебное обжалование.	1) Ст. 24, 29 Конституции РФ — право искать и получать информацию о деятельности органов власти. 2) Ст. 4, 5, 7, 8 Закона № 135-ФЗ — требования к прозрачности и недискриминационности госмер поддержки. 3) П. 21, 22 Общих требований (ПП РФ № 1782) — обязанность указывать в НПА и в объявлениях конкретные параметры субсидии и её получателей.
П. 2.6: «Сведения о фактах оказания соцуслуг, поступившие в ГИС "Социальный регистр", подтверждают фактически произведённые затраты поставщика... являются основанием для возмещения затрат» — при фактической привязке не к фактическим затратам, а к услугам по тарифу госучреждения	Норма подменяет понятие «фактические затраты» объёмом услуг по заниженному тарифу, и тем самым легализует недокомпенсацию. Для НКО это означает, что даже при документально подтверждённых расходах сверх тарифа компенсация не положена, что лишает истца части доходов и делает его деятельность убыточной.	1) Ч. 8 ст. 30 и п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ — обязанность субъекта обеспечивать компенсацию затрат, а не абстрактного тарифа. 2) П. 4 Постановления РФ № 1285 — методика расчёта должна учитывать структуру затрат поставщика. 3) Ст. 19, 34 Конституции РФ.
П. 3.1: «Отбор осуществляется в системе "Электронный бюджет" не позднее 25 декабря года...»	Формулировка позволяет фактически объявлять отбор чрезвычайно поздно, оставляя НКО минимальное время на подготовку предложения и документов, и при этом подводит к ситуации, когда соглашения заключаются уже после начала финансового года, с задним числом. Это нарушает принцип правовой определённости и лишает НКО возможности заранее планировать	1) Принцип правовой определённости, вытекающий из ст. 1, 15, 17, 18 Конституции РФ и разъяснённый в Постановлении Пленума ВС РФ № 50. 2) Ст. 4 Закона № 442-ФЗ (предсказуемость и устойчивость системы соцобслуживания). 3) Общие требования (ПП РФ № 1782) — необходимость заблаговременного размещения информации об отборах.

Норма акта (557-П)	Какое право истца нарушает	Противоречащие нормы
	деятельность, что влияет на доступ к субсидии.	
П. 4.1 и Приложение (формула $R = \sum(V_n \times N_n) - P$, где V_n — тариф госучреждения)	Формула расчёта субсидии жёстко завязана на тариф госучреждения , без возможности учитывать тариф поставщика, рассчитанный по методике 1306-П. В результате для НКО с отличающимися от гос. учреждения затратами, субсидия системно ниже фактических расходов, что и лишает истца части компенсации.	1) Ч. 8 ст. 30, п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ. 2) П. 4 Постановления РФ № 1285. 3) П. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ.
П. 5.2: «Отчёт представляется на бумажном носителе и регистрируется в день поступления»	Требование бумажного документооборота при наличии ЭДО создаёт для НКО дополнительные административные барьеры , в условиях Крайнего Севера значительно увеличивает сроки и риски утраты документов, тогда как для департамента и подведомственных учреждений доступ к системе «Электронный бюджет» и ЭДО уже используется. Это ухудшает положение НКО относительно госорганизаций.	1) Ст. 34 Конституции РФ — недопустимость необоснованных административных барьеров. 2) Ст. 4, 8 Закона № 135-ФЗ — запрет на создание органами власти дискриминационных условий доступа к субсидиям. 3) Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» — приоритет электронного документооборота.